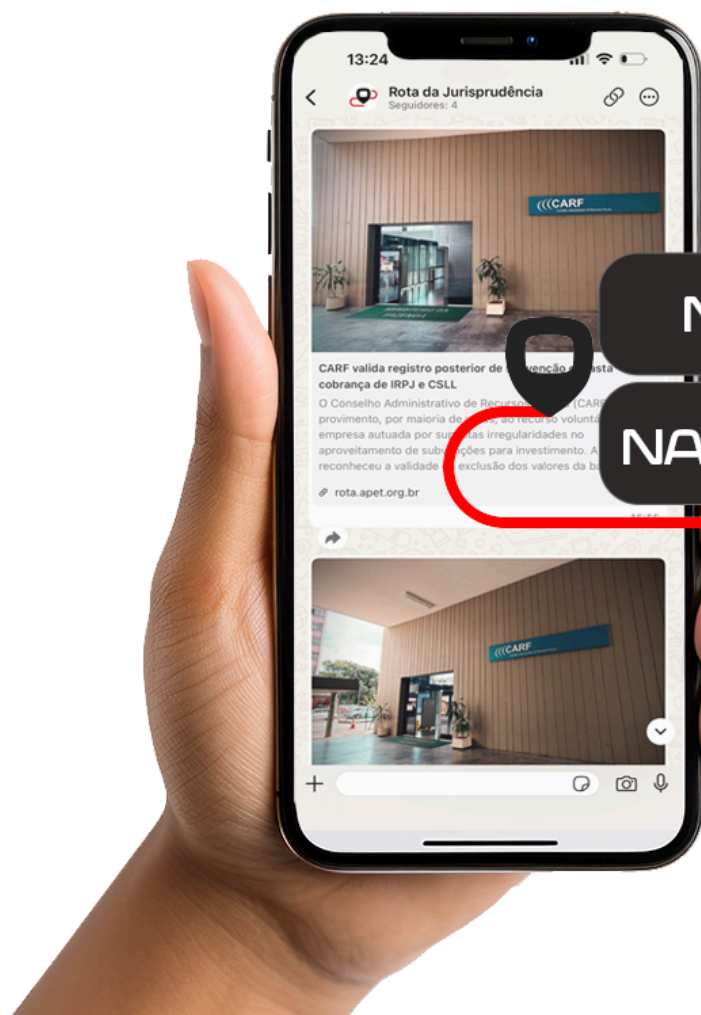




NEWSLETTER

NA SUA MÃO

Acompanhe nossa newsletter diária e tenha a segurança de estar sempre atualizado com as principais decisões tributárias das últimas 24 horas, reunidas em um único canal especializado, com cobertura completa do STF, STJ, CARF, Receita Federal e TIT-SP.

COM RECURSOS EM QUEDA, STJ TEM 33 TESES TRIBUTÁRIAS VINCULANTES PARA RESOLVER

Responsável por dar a última palavra na interpretação do Direito Público infraconstitucional, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça inicia 2026 com 33 teses tributárias vinculantes para resolver.

Max Rocha/STJSTJ sede prédioteses
STJ inicia 2026 com 33 teses tributárias vinculantes para resolver



Clique aqui e entre no canal de Whatsapp da APET

O colegiado tem 12 processos com mérito julgado sob o rito do recursos repetitivos, mas ainda aguardando recursos internos, além de 18 temas afetados e outros três paralisados por pedidos de vista.

Quando (e se) forem resolvidos, eles vão se juntar aos outros 217 repetitivos tributários já decididos — 206 já transitaram em julgado e outros 11 aguardam recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal.

A acentuada produção da 1ª Seção pode ser um dos fatores que levaram à queda de recursos tributários recebidos em 2025: foram 33.990 deles, em comparação com os 37.792 de 2024 (redução de 10%).

Os integrantes das turmas de Direito Público também julgaram menos processos tributários em 2025: foram 39.782, retração de 2,5% em relação ao ano anterior (foram 40.820 em 2024, ou seja, 1.038 decisões a mais).

O STJ ainda tem outras nove questões tributárias cadastradas como controvérsias, estágio anterior ao da afetação para temas de recursos repetitivos.

A pedido da revista eletrônica Consultor Jurídico, advogados tributaristas selecionaram as principais discussões entre os recursos afetados.

Teto do Sistema S

Cynthia Benvenuto, sócia do escritório Innocenti Advogados, destaca o Tema 1.390, em que a 1ª Seção vai decidir se o fim do teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições ao Sistema S (Sesi, Senai, Sesc e Senac) também vale para as demais entidades parafiscais.

A advogada atua na causa pela Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), na condição de amiga da corte (*amicus curiae*). Ela aponta que, em razão da gritante semelhança com a tese anterior do colegiado, o mais coerente seria a replicação da posição com modulação de efeitos.

“A alteração da jurisprudência dominante que justificou a modulação do Tema 1.079 é ainda mais evidente no Tema 1.390. Qualquer decisão que assegure modulação para apenas para uma parte das contribuições parafiscais deixará de respeitar a segurança jurídica, a estabilidade e previsibilidade dos precedentes judiciais, a isonomia e a livre concorrência.”

Renato Silveira, sócio do Machado Associados, concorda com Benvenuto. Ele afirma que o caso é importante porque trata da uniformização da jurisprudência sobre a matéria para todas as contribuições destinadas a terceiros. “Há expectativa de haver modulação dos efeitos da decisão a ser tomada, sendo imprevisível o marco temporal a ser eventualmente definido pelo STJ.”

Na mira do Fisco

Aurélio Longo Guerzoni, sócio do Guerzoni Advogados, aponta o Tema 1.209, que vai definir se o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) é compatível com o rito da execução fiscal. Os ministros discutem duas possíveis teses.

Uma é no sentido de exigir a instauração do incidente, mesmo quando inexistentes indícios de abuso, o que alcançaria pleitos de redirecionamento fundados exclusivamente em dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN). A outra possibilidade é admitir o uso do CTN apenas para fundamentar a desconconsideração da personalidade jurídica.

“Caso o STJ atribua enfoque à efetividade da cobrança, é imprescindível que o Judiciário promova rigoroso escrutínio sobre os pleitos de redirecionamento formulados pelo Fisco, que devem ser rejeitados quando inexistir prova cabal dos requisitos que os justificam, sob pena de haver condenável inversão do ônus da prova”, diz Guerzoni.

Priscila Regina de Souza, sócia do Loeser Hadad Advogados, cita o Tema 1.369, que discute se a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) em operações interestaduais destinadas ao consumidor final contribuinte do imposto já estava permitida pela Lei Kandir antes de Lei Complementar 190/2022.

Ela afirma que o resultado pode estabelecer parâmetros de segurança jurídica em um ambiente marcado por disputas entre estados e contribuintes quanto à anterioridade, à necessidade de lei complementar e à coerência do sistema em fase de transição normativa.

“A decisão terá impacto financeiro e operacional imediato para entes federados e empresas: deve orientar o desfecho de processos suspensos, validar ou afastar autuações fiscais e redefinir estratégias de recuperação de valores recolhidos no período controvertido. A expectativa é que o julgamento, com amparo na legalidade, afaste a necessidade arrecadatória dos estados com a proteção da confiança legítima dos contribuintes e, por consequência, aumente a previsibilidade e a estabilidade do sistema tributário.”

Destaque da pauta

Para Douglas Guilherme Filho, coordenador da área tributária do Diamantino Advogados Associados, o destaque da pauta tributária é o Tema 1.362, que visa definir quando a repetição de indébito tributário e o reconhecimento do direito à compensação podem ser considerados renda para fins de incidência de tributos.

Em sua análise, a definição da tese é relevante pois é justamente no momento da homologação da compensação que o contribuinte tem seu crédito efetivamente reconhecido pela administração tributária e, assim, adquire a disponibilidade sobre tais valores.

“Antes disso, o contribuinte tem apenas uma mera expectativa, cabendo ao Fisco homologar (o valor reconhecido) dentro do prazo legal, sob pena de homologação tácita caso não o faça, ou então efetuar um lançamento para cobrar o valor que

entende como devido.”

Danilo Vital
é correspondente da revista Consultor Jurídico em Brasília.

Tema	Assunto	Status/Tese
Tema 1.125	ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins-Importação	Aguardando julgamento (Pendente de mérito)
Tema 1.150	Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/Cofins	Incluído em pauta (Previsto para 2026)
Tema 1.174	Exclusão de benefícios fiscais de ICMS (crédito presumido) da base do IRPJ/CSLL	Em julgamento
Tema 1.182	Exclusão de benefícios de ICMS (redução de base, isenção) do IRPJ/CSLL	Tese fixada (Lei 14.789/2023 impacta aplicação)
Tema 1.199	Incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias	Definido pelo STF, STJ ajustando modulação
Tema 1.226	Natureza jurídica dos planos de Stock Options para fins tributários (IR)	Pendente de julgamento
Tema 1.230	Incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção SELIC nas repetições de indébito	Aguardando conclusão conforme precedente do STF
Tema 1.234	Legalidade da cobrança do DIFAL de ICMS antes da LC 190/2022	Em análise de impacto e modulação
Tema 1.240	Exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS na conta de luz	Tese favorável ao Fisco (Incide ICMS)
Tema 1.250	Tributação de lucros no exterior (Coligadas e Controladas)	Pendente de análise de mérito



Curso de Extensão Tributação da Atividade Imobiliária à Luz das Reformas Tributárias – 4ª Turma – 27/05/26

👁 230

Tributação do Agronegócio Reforma Tributária – 23/05/26

👁 647

MP Editora: Lançamentos

SÉRIE "CURSOS DE EXTENSÃO DA APET"

Coordenação

Marcelo Magalhães Peixoto
Ramon Tomazela Santos
Paula Zugala Destruiti

ADICIONAL DA CSLL E
O PILAR 2 DA OCDE

Lei n. 15.079/2024 e Instrução Normativa RFB n. 2.228/2024

AUTORES

Alexandre Evaristo Pinto | Audrei Okada Teixeira | Belisa Ferreira Liotti
Bruna Di Carlo | Bruno Marques Santo | Camila Ramos Nasser Cabral
Cristiano Iam Sarhan Hussni Narchi | Daniel Serra Lima
Elielie Palma Biffano | Fabiana Carioni Fernandes
Fernando Tonanni | Flávia Cavalcanti | Gustavo Albano Moretti
Izadora Coutinho | Karolina Rosen | Laura Kurth
Leonardo Aguiar de Andrade | Leonardo Freitas de Moraes e Castro
Lucas de Lima Carvalho | Luciana Rosanova Galhardo
Luiz Felipe Centeno Ferraz | Michell Przepiorka | Paula Zugala Destruiti
Paulo Honório de Castro Júnior | Pedro Henrique Buffolo Jr.
Ramon Tomazela Santos | Raphael de Campos Martins
Ricardo André Galendi Júnior | Ricardo Maria de Oliveira
Roberto Codorniz Leite Pereira | Rodrigo Malto da Silveira
Vinicius Pereira | Vinicius Pimenta Seixas

Coordenação

Marcelo Magalhães Peixoto
Maria do Rosário Esteves
Livia De Carli Germano

ITCMD e reforma tributária

AUTORES

Adolpho Bergamini • Ana Claudia Borges de Oliveira
Beatriz de Lima Peixoto de Souza • Carla Tredici Christiano
Danielle Berragnoli • Fabiola Cassiano Keramidas
Helena Vicentini de Assis • Jayr Viegas Gavalhão Jr.
Jefferson Valentin • José Orivaldo Peres Júnior
Júlcira Maria de Mello Vianna • Juliano Di Pietro
Livia De Carli Germano • Marcelo Magalhães Peixoto
Marco Antonio Veríssimo Teixeira • Maria do Rosário Esteves
Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares • Michell Przepiorka
Pedro Anan Junior • Vanessa Domene • Vera de Hesselte

Coordenação

Marcelo Magalhães Peixoto
Thais Romero Veiga Shingai
Alexandre Evaristo Pinto
Edison Carlos Fernandes

Reforma tributária
e contabilidade

aspectos contábeis da reforma

AUTORES

Alexandre Evaristo Pinto | Alexandre Gonzales
Amira Chammas | Ângelo de Angelis | Arthur Pitman
Carla Tredici Christiano | Cláudio Ricaldoni
Diogo Negrão Raíol Ferreira | Diogo Olm Ferreira
Edison Carlos Fernandes | Eliseu Martins
Fernando Dubeux Mattos | Isabella Fochesatto Panisson
Jorge Guilherme Moreira | Júlia Vituli
Leticia Menegassi Borges | Lia Barsi Drezza
Marcelo Magalhães Peixoto | Marcos Pires Santos de Souza
Matheus da Cunha Silva | Nereida Horta | Sílvia Piva
Tatiana Midori Migiyama | Thais Romero Veiga Shingai
Thiago Pereira Braga de Moraes

Continue lendo

STJ autoriza Fazenda a pedir falência após cobrança frustrada de tributos

👁 38

Leia mais →

Sundown Gold é bronze solar, decide Carf

👁 243

Leia mais →

👁 26

Institucional



Quem somos

Memorial

Prêmios da APET

Prêmio “Bulhões Pedreira 100 Anos do Imposto de Renda no Brasil”

Prêmio Alcides Jorge Costas – “Reflexões sobre a Reforma Tributária do Consumo”

Títulos Honoríficos

Cursos



Conteúdos



Eventos



Faça parte



Assine nossa newsletter

Receba boletins com novidades sobre a APET e sobre o universo jurídico tributário.

Nome

E-mail

WhatsApp



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Assinar

Entre em contato

 (11) 3105-6191

 (11) 3105-7132

 (11) 9 7507-4186

 SEG a SEX - 08:00 às 17:30

Onde estamos

 Rua Dr Rafael de Barros, nº 209, Paraíso, São Paulo/SP. Segundo Andar

